

予備独自問題R5-14

(配点: 2)

月 日

月 日

捜査の端緒に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 被害者の法定代理人は、被害者の意思に反して告訴をすることはできない。

イ. 検視においては、死因の確認のために必要があるときには、死体の腹部を切開することができる。

ウ. 親告罪の告訴期間の起算点である「犯人を知った」とは、告訴権者において犯人が誰であることを知ることをいい、犯人の住所氏名などの詳細を知る必要はない。

エ. 司法警察員は、口頭による告発を受けたときは調書を作らなければならない。

オ. 司法警察員は、自首を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

No26	捜査の端緒	正答率
予備R5-14	正解	81%

ア 誤っている

231 条 1 項。被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。

イ 誤っている

229 条 1 項。変死者又は変死の疑いのある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。検視とは、人の死亡が犯罪によるものかどうかを判断するために、検察官（又は検察官からその代行を命ぜられた検察事務官若しくは司法警察員）が、五官の作用により、死体の状況を見分（外表検査）する処分をいう。検視すべき事項（検視規則 6 条 1 項各号）の調査に当たって必要がある場合には、立会医師の意見を徴し、家人、親族、隣人、発見者その他の関係者について必要な事項を聴取し、かつ、人相、全身の形状、特徴のある身体の部位、着衣その他特徴のある所持品の撮影及び記録並びに指紋の採取等を行わなければならない（検視規則 6 条 2 項）。しかし、検視において、解剖は認められておらず、部分的な解剖をすることも許されない。

ウ 正しい

親告罪の告訴は、犯人を知った日から 6 か月を経過したときは、これを行うことができない（235 条本文）。最決昭 39.11.10 は、「刑訴 235 条 1 項〔注：現 235 条本文〕にいわゆる『犯人を知った』とは、犯人が誰であるかを知ることを行い、告訴権者において、犯人の住所氏名などの詳細を知る必要はないけれども、少くとも犯人の何人たるかを特定し得る程度に認識することを要する」としている。

エ 正しい

241 条 2 項。検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

オ 正しい

245 条・242 条。司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない（242 条）。この規定は、自首について準用されている（245 条）。

以上により、誤っている記述はアとイであり、したがって、正解は肢 1 となる。